

통 보 · 시 정 사 항

일 련 번 호 19세무 - 4
제 목 *#@##@센터 재산세 경정청구 필요
소 관 부 서 %\$##@#본부 관리부
관 계 부 서
내 용

\$#\$@@!@은 %\$(및 ★&! 소재 연구시설에 대한 재산세를 %\$(시 %#!구청, ★&!광역시 ★☆구청(이하, ‘★☆구청’)으로부터 매년 부과 받고 있으며 그 중 ★☆구청에서 부과하는 재산세는 %\$##@#본부 관리부가 납부하고 나머지는 \$#\$@@!@ 관리부가 납부하고 있다.

재산세는 대표적인 지방세 중 하나로서 당해 연도 6월 1일 과세기준일 현재 토지, 건물 등 재산의 보유세로서 매년 반복적으로 납세의무가 발생한다. 또한, 취득세와 같은 신고납부 세액과 달리 재산세는 과세관청에서 과세 표준과 세액을 결정하여 매년 7월 고지하는 부과납부 세목이다.

한편, 기업의 연구개발을 지원하고자 기업부설연구소가 직접 사용하고자 취득하는 부동산은 『지방세 특례제한법』 제 46조에 따라 2019년까지 취득세 35%, 재산세 35%를 경감 받을 수 있다. 이에 근거하여 \$#\$@@!@은 공사의 기업부설연구소로서 관할 관청으로부터 감면된 재산세를 고지 받아 납부하고 있다.

2017년 5월 1일 준공된 “KOGAS *#@##@센터”는 \$#\$@@!@이 운영 중인 연구시설로서 기업부설연구소에 해당하므로 위 법률에 따라 취득세 35% 및 재산세 35%를 감면 받을 수 있다.

*#@##@센터 취득세의 경우, \$\$#@@!@ @@@!!!!기술팀은 2017년 6월 22일 관할 관청인 ★☆구청에 \$\$#@@!@의 기업부설연구소 인정서¹⁾ 및 부동산 이용 계획서 등을 첨부하여 취득세 감면을 신청하였고 ★☆구청은 *#@##@센터를 기업부설연구소로 인정하여 상기 법령에 따라 아래 [표 1]과 같이 당초 결정세액 1,139,814,530원 중 398,935,090원(35%)을 감면하기로 결정하였다.

[표 1] *#@##@센터 취득세 감면 현황

(단위 원)

구분	금액
과세표준 (A)	40,707,661,879
당초 결정세액(B)=(A) × 2.8%	1,139,814,530
감면세액 (C)=(B) × 35.0%	398,935,090

그러나 *#@##@센터 2017년분 재산세의 경우, 동년 7월 재산세를 고지 받고 \$\$#@@!@ 관리부는 ★☆구청 재산세 담당자에게 감면 여부를 문의한 결과, 과세기준일(6월 1일) 기준 *#@##@센터는 기업부설연구소로서 인정받지 못하였으므로 감면 사유가 성립하지 않는다는 답변을 받아 2,586,300원(35%)을 감면 받지 못하였다.

또한, *#@##@센터 2018년분 재산세의 경우, %\$##@#본부 관리부는 *#@##@센터 재산세 감면 관련 자료를 \$\$#@@!@으로부터 제공받았으나 ★☆구청에 적기에 감면 신청을 하지 않아 아래 [표 2]과 같이 재산세 2,685,560원(35%)을 감면 받지 못하였다.

1) 신고 연월일 : 2017년 5월 17일, 발급일 : 2017년 6월 21일

[표 2] *#@##@센터 재산세 납부 현황

(단위 원)

납부년도	재산세	감면세액	비고
2017	7,389,460	-	2,586,300 미감면
2018	7,673,000	-	2,685,560 미감면
2019	5,460,490	2,940,260	감면 받음

조치할 사항

- %\$##@#본부장은 \$\$#@@!@ ★&! 분원의 연구 시설에 부과되는 재산세 등 지방세에 대한 미감면 사례가 재발되지 않도록 \$\$#@@!@과 구체적인 협조 방안을 마련하시기 바랍니다. (통 보)
- %\$##@#본부장은 2017년 및 2018년 *#@##@센터 재산세 미감면분에 대하여 직권 경청을 청구하시기 바랍니다. (시 정)